

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/2808

הצעת חוק המפלגות (תיקון – הגבלת מימון של נבחר ציבור), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1ב28 בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1ב28 –

(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "אלא בהתאם לאמור בסעיף קטן (ג)";

(2) בסופו יבוא :

"(ג) נבחר הציבור ובני משפחתו רשאים לתרום, יחד, לצורך פעילות פוליטית שגרתית של נבחר הציבור כאמור בסעיף קטן (א), לרבות עריכת סקרים, העסקת עובדים לצורך פעילות פוליטית, וארגון כנסים או אירועים פוליטיים, סכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים בשנה ; לעניין זה, "בן משפחה" – בן זוג, ילד, הורה, אח, דוד ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן הורה של בן זוגו של נבחר הציבור."

2. בסעיף 28כא לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) נבחר הציבור ימסור לחשב הכנסת ב-1 לכל חודש, דיווח על תרומות כאמור בסעיף 1ב28(ג) ומטרתן, וחשב הכנסת יפרסמו לציבור."

3. בסעיף 28כו(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא :

"(8) לא מסר דיווח לחשב הכנסת בניגוד להוראות סעיף 28כא(א1)."

דבר ה ס ב ר

חוק המפלגות, התשנ"ב–1992, מבקש להבטיח שוויון, יושרה ומניעת קניית שלטון בכסף בכל הנוגע לשימוש בכספים במערכת הפוליטית, כאשר המטרה היא כפולה : (א) למנוע השפעת כספים על שיקול הדעת של נבחר הציבור ולמנוע יצירת תלות פוליטית מוגזמת בהון ו-ב) להבטיח ככל הניתן כי

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.

קיומם של כספים לא ישפיע על תהליכים פוליטיים ולא יהפוך את המערכה הפוליטית לכזו בה קיים יתרון מובנה לבעלי הון.

בתוך כך מטרה מרכזית של חוקי מימון הפעילות הפוליטית ומימון הבחירות, לצד מניעת שחיתות והגברת השקיפות ואמון הציבור, היא קידום איזון ושוויון בין מועמדים.

עד היום, המקרה של מועמד בעל הון אשר באמצעות משאביו הבלתי נדלים או משאבים של קרוביו מנסה להשתלט על מערכות פוליטיות לא הוסדר בחוק בצורה ממצה. השמירה על איזון ושוויון בין נבחרים ובין מועמדים מהותי בדמוקרטיה הישראלית על מנת לשמר את המגוון הגדול של אוכלוסיות שונות ונציגים שונים בכנסת ישראל. לעיתים קמפיין של מועמד עשיר לא יאפשר למועמדים איכותיים שאינם בעלי הון עתק להיבחר ולייצג את המגזר ממנו הם מגיעים. לכן יש להטיל מגבלות על שימוש בכספים הפרטי של נבחרים ומועמדים לכנסת על מנת לוודא שלא רק אנשים בעלי הון עצמי גבוה יהיו מיוצגים בדמוקרטיה הישראלית, ושלא בעל המאה יהיה בעל הדעה.

לכן מוצע לקבוע "תקרת הוצאות" של 100,000 שקלים חדשים בשנה, שהיא הסכום המקסימלי שנבחר הציבור ובני משפחתו, ביחד, יוכלו לתרום מכיסם לצורך פעילות פוליטית שגרתית (זאת מלבד הסכום הניתן לכל חבר כנסת לצורך הקשר עם הציבור).

עוד מוצע לקבוע כי על תרומות כאמור, ימסור נבחר הציבור דיווח לחשב הכנסת. דיווח זה יכלול הן התייחסות לסכום התרומה והן למטרות. עוד מוצע להוסיף עבירה פלילית על אי מסירת דיווח כאמור בסעיף 28כא(1א) שבצידה יעמוד מאסר של שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

יצוין כי עצם קבלת תרומה בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, בניגוד להוראות סעיף 28ב(ג), דינה כדין תרומה אסורה ולכן תחול עליה העבירה הקבועה בסעיף 28כו(א)(1).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/2608/24).

הצעת החוק זהה לפ/2608/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)